

한전KPS(주) 상임감사

주의 · 시정 요구

일련번호 2024-★★⊗㉔♡-2

제 목 하도급공사 설계 미흡 및 운영관리 소홀

관계부서 ★★⊗㉔♡

조치부서 ★★⊗㉔♡

내 용

1. 업무개요

★★⊗㉔♡는 감사대상기간(2022. 7. 1. ~ 2023. 12. 31.) 동안 수주 변동 공사의 원활한 수행을 위하여 “★★ 4호기 CV Main Steam Lead 배관 긴급정비 공사(***)” 등 9건의 하도급 공사를 아래 [표 1]과 같이 설계하여 발주하였다.

[표 1] ★★⊗㉔♡ 하도급공사 발주 내역

순번	구분	하도급 공사명	업체명	공사기간
1	개보수	(★★)#4 CV Main Steam Lead 배관 긴급점검	(주)㉔①②㉔	***
2	OH	2022년 6호기 O/H 저압전동기 정비공사	주식회사 ㉔㉔	***
3	OH	2022년 6호기 O/H TBN 기계설비 정비공사	(주)▼▲㉔㉔㉔㉔	***
4	OH	2023년 8호기 O/H 저압전동기 정비공사	(주)㉔㉔㉔㉔㉔	***
5	OH	2023년 8호기 O/H TBN 기계설비 정비공사	▶▶㉔㉔㉔㉔(주)	***
6	OH	2023년 5호기 O/H TBN 기계설비 정비공사	㉔㉔㉔(주)	***
7	OH	2023년 5호기 O/H 저압전동기 정비공사	주식회사㉔㉔㉔	***
8	대외	2023년 ㉔㉔ #1CC Heating Pad 분해점검 및 교체공사	주식회사 ㉔▶㉔㉔	***
9	대외	2023년 ㉔㉔ #1CC 비계, 보온 해체 및 교체공사	㉔㉔㉔㉔(주)	***

2. 하도급공사 설계 검토 미흡

가. 판단기준

「공사관리규정」 제15조(공사설계)에 따라 공사관리부서는 하도급공사 설계서 작성 시 공사목적물 완성에 필요한 적정 공량(MD)을 산출하여 하도급 공사비를 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 설계하여야 한다.

따라서 하도급공사 설계서 작성 시 해당 공사의 작업사항을 감안한 적정 공량을 산출하고 설계서에 반영해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데, ★★⊗☐♡는 2023년도 “(★★) #4 CV Main Steam Lead 배관 긴급 정비공사(***, ***백만 원, (주)㉠㉡㉢)” 추가물량(공량 할증분) 공량 산출 시, 관리 감독분²⁾ 할감률을 최초 계약내역 효율(91%)과 동일하게 적용하거나, 작업별 특성과 업무 수행 내용을 고려하여 적용해야 함에도 담당자 설계 오류로 아래 [표 2]와 같이 상이한 효율(92~97%)을 적용하여 발주한 사실을 확인하였다.

[표 2] 하도급공사 공량산출 내역

(단위 : 원, 부가세 별도)

구분	작업내용	기 설계 공량 MD (A)					적정 설계 공량 MD (B)					증감 (C=A-B)
		하도급 적용율(%)	비계공	플가설	특별 인부	공량 소계	하도급 적용율(%)	비계공	플가설	특별 인부	공량 소계	
1	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	-
2	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	-
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
10	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
11	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
12	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
13	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
14	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
15	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
16	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
합 계		-	***	***	***	***	-	***	***	***	***	***
공사 금액		***천 원					***천 원					***천 원

3. 하도급공사 투입인력 자격증빙 관리 소홀

가. 판단기준

「산업안전보건법」 제140조(자격등에 의한 취업 제한 등) 제1항에 따라 사업주는 유해하거나 위험한 작업으로서 상당한 지식이나 숙련도가 요구되는 고용노동부령으로 정하는 작업의 경우 그 작업에 필요한 자격·면허·

2) 하도급공사 시행 시 우리회사 직원 투입분(공사감독·관리 및 안전관리 등)에 대해 설계공량 산출시 해당 M/D를 할감반영 함.

경험 또는 기능을 가진 근로자가 아닌 사람에게 그 작업을 하게 해서는 아니 된다. 또한, 같은 법 제169조(벌칙)에 따라, 제140조 제1항을 위반한 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데, 감사대상기간(2022. 7. 1. ~ 2023. 12. 31.) ★★⊗㉠♡는 '22년도 6호기 O/H TBN 기계설비 정비공사(***, ***백만 원, (주)▼▲(하)(c)(나)(o)◇) 등 3건 하도급공사 수행 시, 일부 비계 작업을 포함한 공사임에도 하도급업체 비계공 투입 예정 인력 총 52명(▼▲(하)(c)(나) 25명/●▽Ⅱ% 22명/㉠①②㉠ 5명)의 자격 적정성을 증빙할 수 있는 서류를 아래 [표 3]과 같이 징구하지 않았다.

또한, '23년도 ♪♪ ▷♠♣ #1CC 비계, 보온해체 및 교체공사(***, ***백만 원, ㉠㉠㉠㉠㉠(주))는 비계설치와 해체가 주요 작업인 전문공사임에도 하도급업체 투입 인원(9명)의 자격과 경력 확인에 소홀한 사실을 확인하였다.

[표 3] 하도급공사 비계설치·해체 작업 자격증빙 누락 내역

하도급 공사명	공사 기간	업체명	비계 인력	자격여부
★★ 6호기 O/H TBN 기계설비 정비공사	***	(주)▼▲(하)(c)(나)(o)◇	25명	미징구
★★ 5호기 O/H TBN 기계설비 정비공사	***	●▽Ⅱ%(주)	22명	미징구
(★★)#4 CV Main Steam Lead 배관 긴급점검	***	(주)㉠①②㉠	5명	미징구
♪♪ ▷♠♣ #1CC 비계, 보온해체 및 교체공사	***	㉠㉠㉠㉠㉠(주)	9명	미징구

그리고, '22년도 6호기 O/H TBN 기계설비 정비공사(***, ***백만 원, (주)▼▲(하)(c)(나)(o)◇) 등 5건의 비계작업 사항을 포함한 하도급공사를 발주하면서 특기시방서상 관련 서류 징구에 대한 비계설치 작업자 자격요건 법적 근거를 최신 개정³⁾ 사항(「산업안전보건법」 제47조→140조 / 벌칙사항 제67조의 제2항→169조의 제1항)으로 반영하지 못한 사실을 확인하였다.

관계부서 의견 ★★⊗㉠♡는 하도급공사 설계 미흡 및 운영관리에 소홀하였음을 인정하였고, 향후 재발방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

3) 산업안전보건법(시행 2020. 1. 16.) 법률 제16272호, 2019. 1. 15., 전부 개정]

조치할 사항 ★★⊗㉸♡장은

- ① 하도급공사 설계와 운영관리를 미흡하게 한 관련자에게 주의 조치하시고,
(주의)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행
하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조 치
★★⊗㉸♡	대리	↗✓	사업소 공무관리	2021. 4. 16. ~ 현재	하도급공사 설계 미흡 및 운영관리 소홀	주의